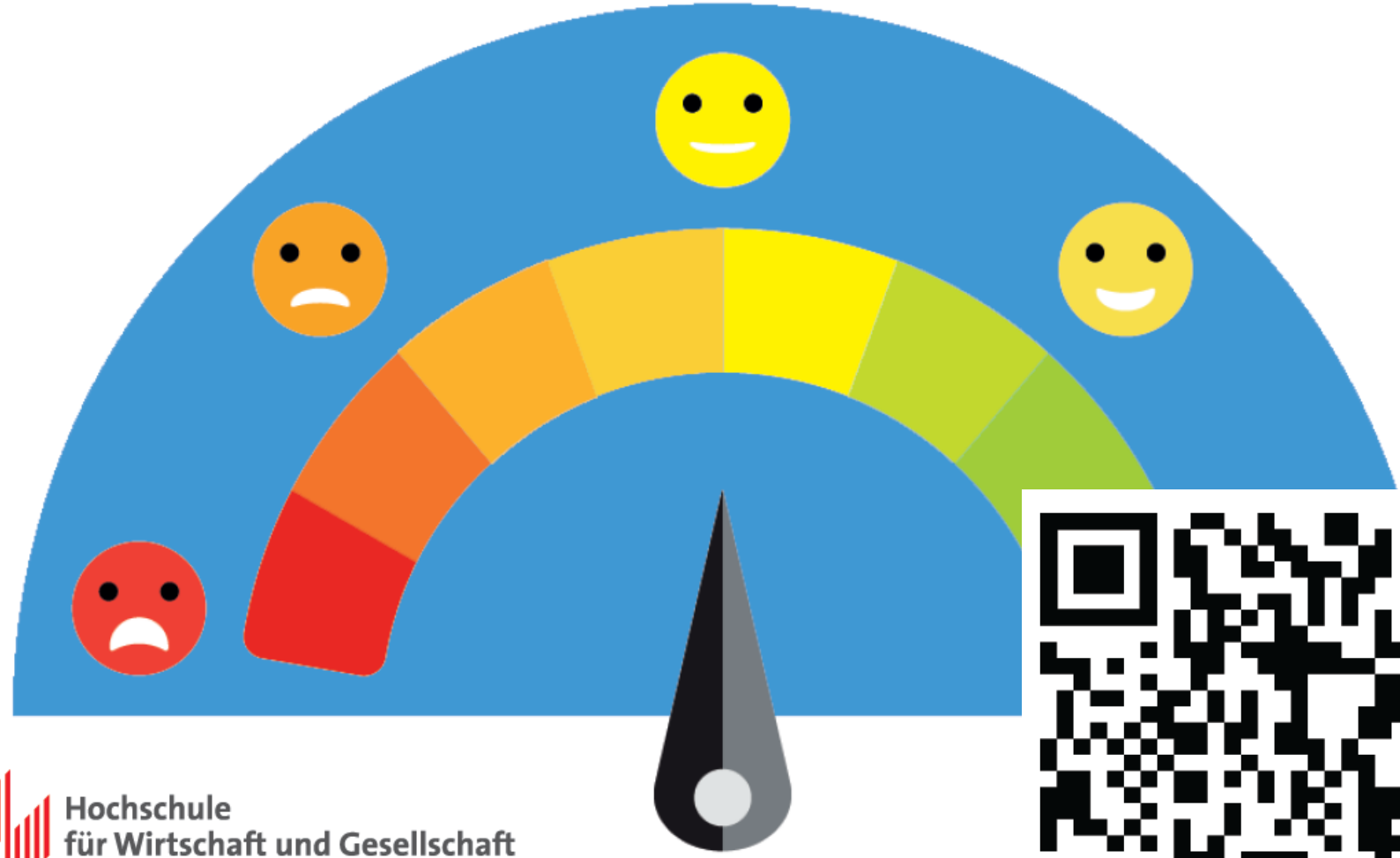


# BGB – Übung

# Wie geht es Euch?
# Miteinander gut studieren
## Befragung zu Campus Klima und Campus Kultur



Hochschule
für Wirtschaft und Gesellschaft
Ludwigshafen

https://sosci.rlp.net/campusklima23hwglu/

# Miteinander gut studieren

## Befragung zu Campus Klima und Campus Kultur

**Worum geht es?**

Ihre persönliche Wahrnehmungen und Erfahrungen zum Miteinander auf dem Campus; ggf. auch im Bereich Diskriminierung

**Was geschieht mit den Ergebnissen?**

Die Ergebnisse werden ggf. zur Ableitung von Maßnahmen für ein gutes, soziales Miteinander verwendet.

**Wichtiges:**

Die Befragung ist anonym.
Bitte füllen Sie den Fragebogen nur einmal aus.
Sie können einen Wunschgutschein in Höhe von 25 € gewinnen

https://sosci.rlp.net/campusklima23hwglu/

# Miteinander gut studieren

## Befragung zu Campus Klima und Campus Kultur

Liebe Alle,

wir sind daran interessiert, wie Sie das Leben und Lernen an der HWG LU empfinden. Deshalb führen wir in diesem Semester eine Befragung zu Campus Klima und Campus Kultur durch.

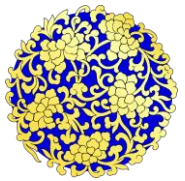
Dabei stehen Ihre persönlichen Wahrnehmungen, Erfahrungen und Einstellungen im Vordergrund, beispielsweise zu Ihrem Studium, dem Miteinander auf dem Campus und ggf. auch zu Erfahrungen im Bereich von Diskriminierung oder Gewalt. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie an der Befragung teilnehmen würden. Deshalb geben wir Ihnen im Rahmen dieser Vorlesung bis zu 30 Minuten Zeit, um den Fragebogen auszufüllen.

Die Ergebnisse werden verwendet, damit die Fachbereiche, die Hochschulleitung und die Koordinierungsstelle für Chancengleichheit & Vielfalt ggf. Maßnahmen für ein gutes, soziales Miteinander ableiten können.

Also machen Sie mit! Mit ein bisschen Glück können Sie einen Wunschgutschein in Höhe von 25 € gewinnen. Falls Sie den Fragebogen schon ausgefüllt haben, herzlichen Dank dafür. Bitte füllen Sie ihn nicht ein 2. Mal aus.

# Gliederung

1. Allgemeines, Aufbau des BGB (4.10.2023 von 11.45 bis 13.15 Uhr)
2. Rechtsfähigkeit, Rechtsgeschäftslehre, Geschäftsfähigkeit (4.10.2023 von 14.15 bis 15.45 Uhr)
3. Willenserklärung, Vertragsschluss, Schweigen, Anfechtung (5.10.2023 von 14.15 bis 15.45 Uhr)
4. Stellvertretung, Vertretungsmacht (5.10.2023 von 16 bis 17.30 Uhr)
5. Übung (28.11.2023)
6. Recht der Schuldverhältnisse (28.11.2023)
7. Recht der Leistungsstörung (5.12.2023)
8. Unmöglichkeit, Rücktritt (5.12.2023)
9. Verzug (14.12.2023)
10. Übung (14.12.2023)
11. Kaufrecht (21.12.2023)
12. Übung (21.12.2023)
13. Kaufrecht (Juni 2024)
14. Wiederholung (Juni 2024)



# Aufgabe 1




Werner ist Eigentümer einer „Winke-Katze“. Eines Tages schreibt er seinem Freund Fritz folgenden Brief. „Lieber Fritz. Vor einiger Zeit hast du dich für meine Winke-Katze interessiert. Für 5 € kannst du sie haben.“ Kurz nachdem er das Schreiben per Post an Fritz verschickt hat, äußert Doris reges Interesse an der Figur. Sie möchte sie für 15 € kaufen. Daraufhin schickt Werner dem Fritz eine E-Mail mit folgendem Wortlaut: „Ich ziehe mein Angebot bezüglich des Verkaufs der Winke-Katze zurück!“ Fritz der zuerst die E-Mail und dann den Brief erhält, wundert sich. Er ist der Meinung, Werner sei an ein einmal abgegebenes Angebot gebunden. Deshalb erklärt Fritz gegenüber Werner: „Ja, ich kaufe die Winke-Katze für 5 €.“

Hat Fritz einen Anspruch auf Übereignung der Figur?

# Lösung Aufgabe 1




**Hat Fritz gegen Werner einen Anspruch auf Übereignung der Figur gemäß § 433 I 1?**

1. Anspruch entstanden?

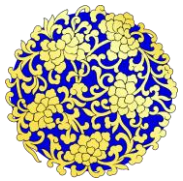
1.1. Kaufvertrag, § 433?

= zwei übereinstimmende Willenserklärungen – Angebot und Annahme

1.1.1. Willenserklärung des Werner = Angebot?

Werner hat zwar mit der Absendung des Briefs ein Angebot gegenüber Fritz bezüglich des Verkaufs der Figur für 5 € abgegeben; dieses Angebot ist dem Fritz auch zugegangen; eine Willenserklärung unter Abwesenden wird gemäß § 130 I 1 wirksam, wenn sie zugeht; zu beachten ist jedoch § 130 I 2; die Willenserklärung wird nicht wirksam, wenn demjenigen, dem die Willenserklärung zugehen soll, vorher oder gleichzeitig ein Widerruf zugeht; Werner hat schriftlich per E-Mail sein Angebot widerrufen; der Widerruf ist dem Fritz vor dem eigentlich Angebot zugegangen

$\Rightarrow$ Hier kein Angebot



# Lösung Aufgabe 1




1.1.2. Willenserklärung des Fritz= Angebot?

Da Werner sein Angebot wirksam widerrufen hat, ist in der Erklärung des Fritz ein Angebot zu sehen.

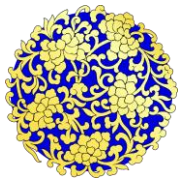
1.1.3. Willenserklärung des Werner = Annahme?

Werner hat sich gegen die Annahme des Angebot ausgesprochen

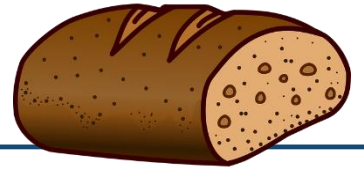
$\Rightarrow$ Hier keine Annahme

1.1.4. Kein Kaufvertrag

2. Anspruch nicht entstanden = Kein Anspruch auf Übereignung



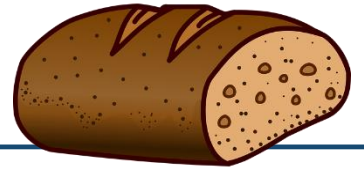
# Aufgabe 2



Der forsche Fritz betritt die Bäckerei des Bert, sieht sich um und entscheidet sich für ein „Ludwigshafener Krustenbrot“. Fritz zahlt den Kaufpreis und erhält von Bert das Brot ausgehändigt. Alsbald überreicht er das Brot seiner Schwester Sieglinde, die ihn ob ihrer momentanen Bettlägerigkeit mit dem Kauf von Backwaren bevollmächtigt hatte. Als Sieglinde bemerkt, dass das Brot ungenießbar ist, fragt sie sich, ob sie wegen des Mangels einen eigenen vertraglichen Anspruch gegen Bäcker Bert hat.

Besteht ein wirksamer Kaufvertrag zwischen Sieglinde und Bert?

# Lösung Aufgabe 2



## Wirksamer Kaufvertrag Sieglinde – Bert?

1. Kaufvertrag, § 433?

= zwei übereinstimmende Willenserklärungen = Angebot und Annahme

1.1. Willenserklärung der Sieglinde = Angebot?

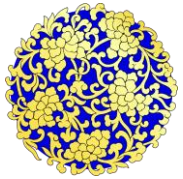
1.1.1. Persönliches Angebot = selbst? Hier (-)

1.1.2. Angebot durch Stellvertreter (=Fritz)?

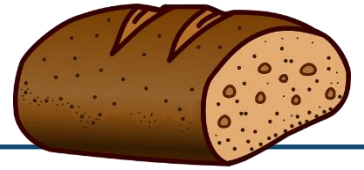
= Zurechnung der Willenserklärung eines Dritten bei Stellvertretung, §§ 164 ff.

1.1.2.1. Eigene Willenserklärung, § 164 I?

Das Verhalten des Fritz lässt aus der Sicht eines objektiven Betrachters in der Lage des Bert auf einen eigenen Entscheidungsspielraums hinsichtlich der Auswahl der Brotsorte schließen; es ist allenfalls von einer Vertretereigenschaft des F, nicht von einer Botenschaft auszugehen



# Lösung Aufgabe 2



1.1.2.2. Im Namen des Vertretenen; § 164 I?

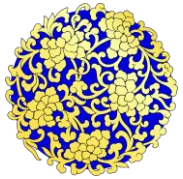
(1) Offenkundigkeitsprinzip?

Fritz hat aus der Sicht eines objektiven Betrachter nicht erkennen lassen, dass er für eine dritte Person handelt; auch aus den Umständen ist ein Handeln für einen Dritten nicht ersichtlich (-)

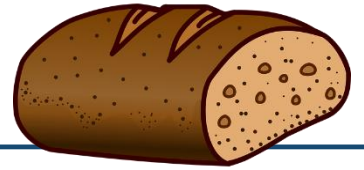
(2) Ausnahme vom Offenkundigkeitsprinzip?

Ein offenkundiges Handeln für einen Dritten ist entbehrlich bei sogenannten Geschäften, für den, den es angeht; dies sind regelmäßig Bargeschäfte des täglichen Lebens; beim Kauf eine Brots durch Fritz handelt es sich um ein solches Bargeschäft, also ein Geschäft für den, den es angeht (+)

(3) Im Namen des Vertretenen (-), aber entbehrlich



# Lösung Aufgabe 2



1.1.2.3. Mit Vertretungsmacht, § 164 I?

Sieglinde hat Fritz entsprechende Vollmacht erteilt (+)

1.1.2.4. Angebot durch Stellvertreter (= Fritz) (+)

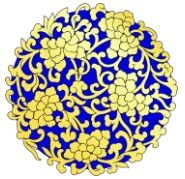
1.1.3. Willenserklärung der Sieglinde = Angebot (+)

1.2. Willenserklärung des Bert = Annahmen?

Spätestens konkludent mit der Aushändigung der Ware (+)

1.3. Kaufvertrag, § 433 (+)

2. Wirksamkeit des Kaufvertrages (+)



# Aufgabe 3



Emil ist neugierig und besucht zum ersten Mal eine Versteigerung. Mit den Bedingungen einer Versteigerung kennt er sich nicht aus. Als er den Versteigerungssaal betritt, nickt ihm ein Bekannter zur Begrüßung lächelnd entgegen. Emil hebt entzückt die Hand und winkt grüßend zurück. Im selben Moment erteilt der Auktionator Anton dem Emil den Zuschlag für 100 Regenschirme gegen Zahlung von 100 €. Emil wusste nicht, dass das Armheben in einer Versteigerung als Abgabe eines Kaufgebots gewertet wird.

Hat der Auktionator Anton gegen Emil einen Anspruch auf Zahlung?

# Lösung Aufgabe 3



**Hat Anton gegen Emil einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung gemäß § 433 II?** (2,5 Punkte)

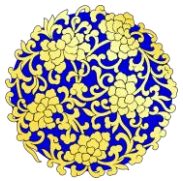
1. Anspruch entstanden?

1.1. Kaufvertrag, § 433?

= zwei übereinstimmende Willenserklärungen – Angebot und Annahme ( hier Sonderfall des Kaufvertrags, Gebot und Zuschlag, § 156 – für Klausur nicht notwendig) (2 Punkte)

1.1.1. Willenserklärung des Emil?

Der äußere Tatbestand liegt vor, auch der innere Tatbestand fehlt nicht etwas schon mangels Handlungswillen des Emil. Er hatte das grundsätzliche Bewusstsein zu handeln. Es fehlt jedoch am notwendigen Erklärungswillen. Emil hatte beim Heben des Arms nicht das Bewusstsein, hierdurch eine rechtserheblich Erklärung abzugeben. Eine Willenserklärung wird trotz des Fehlens des Erklärungswillens nur angenommen, wenn der Erklärende fahrlässig verkannt hat, dass sein Handeln als Willenserklärung gewertet werden konnte.



# Lösung Aufgabe 3



Emil war mit den Gepflogenheiten einer Versteigerung nicht vertraut und wusste nicht, welche rechtlichen Folgen ein Armheben haben kann. Er konnte bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt nicht erkennen, dass sein Verhalten als Willenserklärung gewertet wird. Daher ist wegen des fehlenden Erklärungswillens nicht von einer Willenserklärung auszugehen. (4 Punkte)

1.1.2. Also besteht kein Kaufvertrag zwischen A und E.

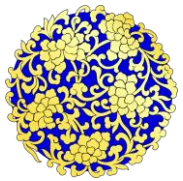
**Alternativ:** Nach anderer Ansicht reicht es bei fehlendem aktuellen Erklärungsbewusstsein jedoch aus, dass der Erklärende bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte erkennen können, dass sein Verhalten als Willenserklärung gewertet wird, sog. Potentielles Erklärungsbewusstsein. Vorliegend hätte E durch mehr Sorgfalt, z. B. durch Nachfragen, die Bedeutung des Handaufhebens ermitteln und so den von ihm verursachten Erklärungstatbestand vermeiden können. Folgt man dieser Ansicht, so wäre die Erklärung des E wirksam.

Es liegt also ein wirksames Angebot des A vor.

1.2. Demnach ist der Anspruch entstanden/nicht entstanden. (2 Punkte)

2. Ergebnis: A hat gegen E keinen Anspruch auf Kaufpreiszahlung gemäß § 433 II. (2 Punkte)

**Alternativ: Anfechtung: Der geschlossene Vertrag ist unwirksam, wenn Nichtigkeitsgründe vorliegen. Das Angebot des A ist gemäß § 142 I nichtig, wenn er es gemäß § 119 I angefochten hat.**

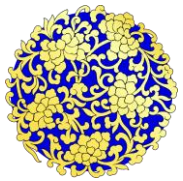


# Aufgabe 4



Der begeisterte Modellautosammler Markus schickt seiner Sammlerfreundin Frieda ein seltenes Modell aus den 1940er Jahren. In seinem Begleitschreiben ist zu lesen: „Hallo Frieda, für 300 € kannst Du das Modellauto haben. Sollte ich innerhalb von 30 Tagen nichts von Dir hören, gehe ich davon aus, dass Du das Auto haben möchtest. Überweise dann das Geld auf mein Konto.“ Nach zwei Monaten hat sich Frieda immer noch nicht bei Markus gemeldet, aber auch keine Zahlung geleistet.

Hat Markus gegen Frieda einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung?



# Lösung Aufgabe 4



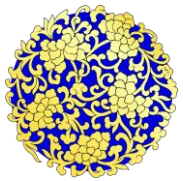
**Hat Markus einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung gegen Frieda gemäß § 433 II)** (2,5 Punkte)

Markus könnte gegen Frieda einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung gemäß § 433 II haben.

1. Dann müsste der Anspruch entstanden sein.

   1.1. Dies setzt einen wirksamen Kaufvertrag, § 433, zwischen den Parteien voraus. Ein Kaufvertrag besteht aus zwei übereinstimmenden Willenserklärungen, Angebot und Annahmen. (2 Punkte)

      1.1.1. Markus hat gegenüber Frieda ein schriftliches Verkaufsangebot erklärt. Ein Angebot liegt daher vor. (2 Punkte )



# Lösung Aufgabe 4



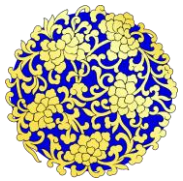
1.1.2. Fraglich ist, ob Frieda das Angebot des Markus angenommen hat.

Frieda hat das Angebot nicht ausdrücklich angenommen. Sie hat auf das Angebot des Markus geschwiegen. **Ein Schweigen bedeutet jedoch im Rechtsverkehr grundsätzlich weder Ablehnung noch Zustimmung.** Es kann ausnahmsweise als Willenserklärung gewertet werden, wie z. B. bei Kaufleuten (§ 362 I HGB). Bei Markus und Frieda handelt es sich um Privatpersonen, für die keine derartige gesetzliche Bestimmung existiert. Daher ist das Schweigen der Frieda nicht als Annahme des Angebots von Markus zu werten. Außerdem besteht keine Verpflichtung, ein Angebot anzunehmen oder abzulehnen, wenn der mögliche Kaufgegenstand unverlangt zugesandt wird. Im Schweigen der Frieda ist folglich keine Annahme des Angebots zu sehen. (4 Punkte)

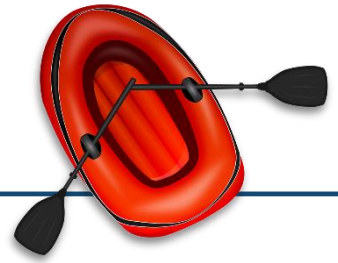
1.1.3. Also besteht kein Kaufvertrag zwischen Markus und Frieda.

1.2. Demnach ist der Anspruch nicht entstanden

2. Ergebnis: Markus hat keinen Anspruch auf Kaufpreiszahlung gemäß § 433 gegen Frieda. (2 Punkte)



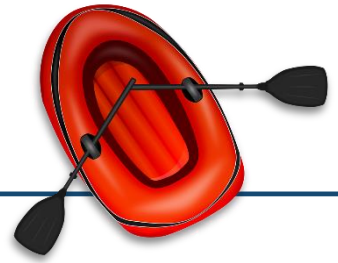
# Aufgabe 5



Der Neureiche Norbert interessiert sich für ein aufblasbares Schlauchboot. Er bittet seinen Bekannten Boris, für ihn beim Händler Herbert ein solches zu erwerben. In der Auswahl soll Boris frei sein. Boris begibt sich zu Herbert und lässt sich verschiedene Modelle zeigen. Schließlich wählt er im Namen des Norbert ein neongrünes Modell, das Herbert anschließend gegen Rechnung an Norbert liefert.

Hat Herbert gegen Norbert einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung?

# Lösung Aufgabe 5



**Hat Herbert gegen Norbert einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung gemäß § 433 II?** (2,5 Punkte)

Herbert könnte gegen Norbert einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung gemäß § 433 II haben.

1. Dafür müsste der Anspruch zunächst entstanden sein.

1.1.. Dies setzt einen wirksamen Kaufvertrag, § 433, zwischen den Parteien voraus. Ein Kaufvertrag besteht aus zwei übereinstimmenden Willenserklärungen, Angebot und Annahme. (2 Punkte)

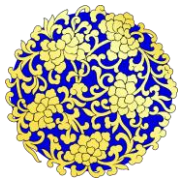
1.1.1. Fraglich ist, ob Norbert ein Angebot abgegeben hat.

1.1.1.1. Norbert hat **nicht selbst gehandelt**.

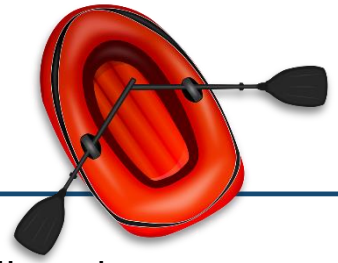
1.1.1.2. Möglicherweise ist dem Norbert jedoch das Handeln des Boris zuzurechnen. In Betracht kommt ein Handeln des Boris als Stellvertreter des Norbert. Ob dem Norbert das Handeln des Boris zugerechnet wird, bestimmt sich nach **den §§ 164 ff.**

Es müsste eine **eigene Willenserklärung des Boris** vorliegen. Boris hat so gehandelt, dass ein objektiver Betrachter in der Lage des Herbert nur von einem eigenen Entscheidungsspielraum des Boris ausgehen konnte. Das lässt allenfalls eine eigene Willenserklärung und damit auf eine Vertretereigenschaft des Boris schließen.

Zudem hat **Boris im Namen des Vertretenen Norbert gehandelt**. Er hat ausdrücklich erklärt, er wolle für Norbert kaufen.



# Lösung Aufgabe 5



Letztlich handelte Boris auch mit **Vertretungsmacht**. Norbert hat ihm eine entsprechende Vollmacht erteilt.

Die Willenserklärung des Boris ist wegen der wirksamen Stellvertretung dem Norbert zuzurechnen.

1.1.1.3. Somit ist von einem Angebot des Norbert auszugehen.

1.1.2. Herbert hat das Kaufangebot angenommen. Die Annahme liegt spätestens konkludent in der Übergabe der Ware.

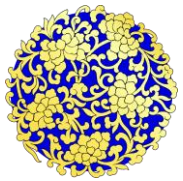
1.1.3. Also besteht ein Kaufvertrag zwischen Boris und Norbert.

1.2. Demnach ist der Anspruch entstanden. (6 Punkte)

2. Der Anspruch ist nicht untergegangen.

3. Er ist durchsetzbar. Norbert kann kein Zurückbehaltungsrecht (§ 320) geltend machen, da Herbert ihm den Kaufgegenstand ausgehändigt hat.

4. Herbert hat gegen Norbert einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung gemäß § 433 II. (2 Punkte)

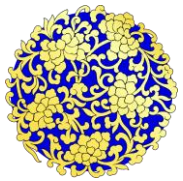


# Aufgabe 6



Der sechsjährige Siegfried geht in das Spielzeuggeschäft des Friedrich, das einem Freund seines alleinerziehenden Vaters Valentin gehört. Dort stöbert er nach Herzenslust und entscheidet sich zum Kauf einer „Action-Figur" aus Plastik, die den martialischen Namen „Killer-Kurt" trägt. Dem Friedrich erklärt er an der Kasse, er werde die Figur schon einmal mitnehmen und den Kaufpreis in Höhe von 20 € am nächsten Tag von seinem Taschengeld bezahlen. Friedrich ist einverstanden. Als Siegfried in den folgenden Tagen nichts von sich hören lässt, wendet sich Friedrich an Valentin. Auf die Frage, wie es denn mit der Bezahlung der Figur aussehe, antwortet V: „Diese Figuren sind doch Mumpitz. Ich bin gegen solches Spielzeug. Du kannst den Kram zurückhaben." Friedrich will aber nicht die Figur, sondern den Kaufpreis.

Hat Friedrich einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung gegen Siegfried?



# Lösung Aufgabe 6



**Hat Friedrich einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung gemäß § 433 II?**

Friedrich könnte gegen Siegfried einen Anspruch auf Kaufpreiszahlung gemäß § 433 II haben. (2,5 Punkte)

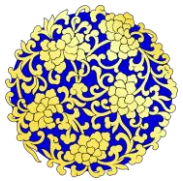
1. Dazu müsste der Anspruch entstanden sein.

1.1. Dies setzt einen wirksamen Kaufvertrag, § 433, zwischen den Parteien voraus. Ein Kaufvertrag besteht aus zwei übereinstimmenden Willenserklärungen, Angebot und Annahme. (2 Punkte)

1.1.1. Fraglich ist, ob Siegfried ein Angebot unterbreitet hat.

1.1.1.1. Siegfried hat an der Kasse des Spielzeugfachgeschäfts ein Angebot zum Kauf einer Figur für 20 € unterbreitet.

1.1.1.2. Die Willenserklärung (Angebot) könnte wegen **Geschäftsunfähigkeit gemäß §§ 104 Nr. 1, 105 I nichtig sein**. Siegfried war zum Zeitpunkt des Kaufs sechs Jahre alt, hatte also **das siebte Lebensjahr noch nicht** vollendet. Er war **geschäftsunfähig, § 104 Nr. 1**. **Die Willenserklärung eines Geschäftsunfähigen ist nichtig, § 105 I.** (6 Punkte)



# Lösung Aufgabe 6



1.1.1.3. Demnach liegt kein wirksames Angebot des Siegfried vor.

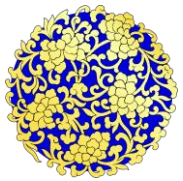
1.1.2. Also besteht kein Kaufvertrag zwischen Friedrich und Siegfried.

1.2. Daher ist der Anspruch nicht entstanden.

2. Friedrich hat gegen Siegfried keinen Anspruch auf Kaufpreiszahlung gemäß § 433 II. (2 Punkte)

**Merke:**

Hier nicht die mögliche Einwilligung/Genehmigung/Taschengeldparagraph prüfen, da Siegfried geschäftsunfähig ist. Seine Willenserklärung ist nichtig.

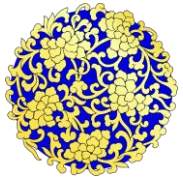


# Aufgabe 7



Der comicbegeisterte 17 Jahre alte Fridolin interessiert sich seit langem für eine Gipsbüste seiner Lieblingshelden Tim und Struppi. Eines Tages bietet ihm der Comicladen-Inhaber Christian, der das Alter des Fridolin kennt, ein solches Einzelstück zum Preis von 100 € an. Fridolin erklärt sich begeistert einverstanden. Die Parteien vereinbaren, dass Fridolin die Büste sofort erhält und den Kaufpreis in drei Wochen zahlen soll. Eine Woche später wird Christian seitens seines Rechtsanwaltes Robert darauf hingewiesen, dass er beim Vertragsschluss möglicherweise „etwas falsch gemacht" habe. Robert rät Christian dringend, die seiner Ansicht nach erforderliche Zustimmung zum Kauf baldigst vom gesetzlichen Vertreter Volker einzuholen. Darum wendet sich Christian schriftlich an Volker und fordert ihn zur Genehmigung auf. Während Christian auf die Genehmigung wartet, bekundet ein weiterer Kunde Interesse an der Büste und bietet spontan 200 €. Der schnell kontaktierte Rechtsanwalt Robert rät dem C, einfach den Vertrag zu widerrufen und die Büste zurückzufordern. Daher erklärt Christian gegenüber Fridolin den Widerruf. Zwölf Tage nach der Aufforderung erklärt Volker dann die Genehmigung bezüglich des Vertrags.

Ist der Kaufvertrag im Verhältnis Fridolin zu Christian wirksam?



# Lösung Aufgabe 7



**Ist der Kaufvertrag zwischen Fridolin und Christian wirksam?**

Fraglich ist, ob der Kaufvertrag zwischen Fridolin und Christian wirksam ist. (2,5 Punkte)

1. Ein Kaufvertrag (§ 433) besteht aus zwei übereinstimmenden Willenserklärungen, Angebot und Annahme.

1.1. Christian hat dem Fridolin ein Angebot zum Kauf der Büste für 100 € unterbreitet.

1.2. Fraglich ist, ob eine wirksame Annahme des Angebots vorliegt.

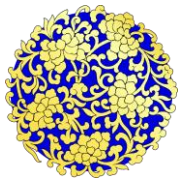
1.1.1. Fridolin hat das Angebot angenommen.

1.1.2. Die Willenserklärung (Annahme) könnte wegen Geschäftsunfähigkeit gemäß §§ 104 Nr. 1, 105 I nicht sein. Fridolin war zum Zeitpunkt des Kaufs schon 17 Jahre alt und damit gemäß **§ 106 bereits beschränkt geschäftsfähig**. Eine Nichtigkeit der Willenserklärung gemäß § 105 I scheidet daher aus.

1.1.3. Fraglich ist, ob die Willenserklärung (Annahme) wegen der beschränkten Geschäftsfähigkeit des Fridolin unwirksam ist. Aus den §§ 107 ff. ergibt sich, dass die Willenserklärung eines beschränkt Geschäftsfähigen nicht automatisch nichtig oder unwirksam ist. Die Annahme durch einen beschränkt Geschäftsfähigen führt **zu einem schwebend unwirksamen Vertrag**.

1.1.4. Es ist von einer Annahme des Fridolin auszugehen. Die Minderjährigkeit führt nicht automatisch zur endgültigen Unwirksamkeit.

1.3. **Also besteht ein Kaufvertrag zwischen Fridolin und Christian, der jedoch schwebend unwirksam ist.** (3 Punkte)



# Lösung Aufgabe 7

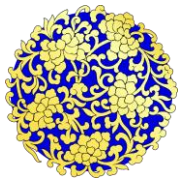


2. Der Vertrag könnte trotz beschränkter Geschäftsfähigkeit wirksam sein. Er ist wirksam, wenn die zum Vertragsschluss führende Willenserklärung des Minderjährigen **lediglich rechtlich vorteilhaft ist oder eine Einwilligung** (= vorherige Zustimmung) des gesetzlichen Vertreters vorliegt**, § 107 bzw. § 110**. Ansonsten hängt die Wirksamkeit des Vertrags von der Genehmigung (= nachträgliche Zustimmung) des gesetzlichen Vertreters ab, § 108.

2.1. Es könnte ein **lediglich rechtlicher Vorteil bestehen, § 107**. Verpflichtet sich ein Minderjähriger innerhalb eines gegenseitigen Vertrages, erlangt er nicht nur einen rechtlichen Vorteil, sondern verpflichtet sich seinerseits. Fridolin hat sich durch den Kaufvertrag selbst verpflichtet, den Kaufpreis zu zahlen. Das Geschäft ist also nicht lediglich rechtlich vorteilhaft.

2.2. Fraglich ist, ob eine **Einwilligung** (vorherige Zustimmung) des gesetzlichen Vertreters zur Willenserklärung des Minderjährigen vorliegt. Der gesetzliche Vertreter des Fridolin hat vor der Abgabe der Willenserklärung durch Fridolin dem Kauf nicht zugestimmt. Insofern scheidet eine Einwilligung im Sinne des § 107 aus.

2.3. Die Wirksamkeit des Vertrags resultiert auch nicht aus einem Bewirken aufgrund **stillschweigender Einwilligung im Sinne des § 110.** Zwar ist es denkbar, dass Fridolin den Kaufpreis von seinem Taschengeld, also mit Mitteln im Sinn des § 110 zahlen wird. Er hat aber noch nicht gezahlt, insofern fehlt es an dem in § 110 geforderten tatsächlichen Bewirken der Leistung.



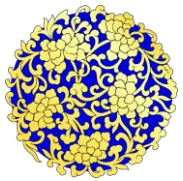
# Lösung Aufgabe 7



2.4. Um eine Wirksamkeit des Vertrags herbeizuführen, müsst der gesetzliche Vertreter eine Genehmigung im Sinne des § 108 erteilt haben. Da noch keine Genehmigung gemäß **§ 108 I erfolgt war, hat Christian den gesetzlichen Vertreter Valentin zur Genehmigung aufgefordert (§ 108 II). Der gemäß § 109 I 1 grundsätzlich bis zur Erteilung der Genehmigung mögliche Widerruf, der im Übrigen gemäß § 109 I 2 auch gegenüber dem Minderjährigen erklärt werden kann, läuft jedoch leer.** Christian hat zwar den Widerruf vor der Erteilung der Genehmigung gegenüber dem Minderjährigen Fridolin erklärt. Wenn der Widerrufende die Minderjährigkeit gekannt hat, ist ein Widerrufsrecht aber **gemäß § 109 II Hs. 1 grundsätzlich ausgeschlossen**. Eine Ausnahme vom Grundsatz des Ausschlusses des Widerrufsrechts gemäß § 109 II Hs. 1 liegt jedoch nicht vor. Fridolin hat nicht wahrheitswidrig erklärt, der gesetzliche Vertreter Valentin habe die Einwilligung zum Kauf erteilt. Wegen des Ausschlusses des Widerrufsrechts konnte Valentin die Genehmigung erklären. Diese ist gemäß § **108 II 2 in Verbindung mit I nur innerhalb von zwei Wochen nach der Aufforderung dem Auffordernden gegenüber zu erklären.** Valentin hat die Genehmigung gegenüber dem Auffordernden Christian zwölf Tage nach der Aufforderung, also innerhalb der geforderten Frist erklärt. (6 Punkte)

2.5. Also ist von einer Wirksamkeit des Vertrags trotz beschränkter Geschäftsfähigkeit auszugehen.

3. Der Kaufvertrag zwischen Fridolin und Christian ist wirksam. (1 Punkt)



# Aufgabe 8




Der Wohltäter Winfried hat dem nicht gerade erfolgreichen Schauspieler Sven ein Darlehen in Höhe von 5.000 € versprochen, damit Sven eine Schönheits-OP vornehmen kann. Als Sven erfährt, dass Winfried ständig mit der Straßenbahn fährt, ohne zu zahlen, droht er dem Winfried mit einer Strafanzeige, falls dieser sich nicht endlich zum Vertragsschluss bereit erklärt. Aus Angst vor polizeilicher Verfolgung unterzeichnet Winfried den Darlehnsvertrag (§ 488), erklärt dann jedoch gegenüber Sven, wegen dessen Drohung mit der Strafanzeige fühle er sich nicht an die Vereinbarung gebunden.

Hat Sven gegen Winfried einen Anspruch auf Auszahlung des Darlehens?

Der Darlehnsvertrag ist in § 488 BGB geregelt.

# Lösung Aufgabe 8




**Hat Sven einen Anspruch gegen Winfried auf Auszahlung des Darlehens gemäß § 488 I 1?** (2,5 Punkte)

Sven könnten einen Anspruch gegen W auf Auszahlung des Darlehns gemäß § 488 I 1 haben.

1. Der Anspruch müsste entstanden sein.

1.1. Dies setzt einen wirksamen Darlehnsvertrag, § 488 zwischen den Parteien voraus. Ein Darlehnsvertrag besteht aus zwei übereinstimmenden Willenserklärungen, Annahme und Angebot. (2 Punkte)

1.1.1. Winfried hat ein entsprechendes Angebot in Höhe von 5.000 € abgegeben.

1.1.2. Sven hat das Angebot angenommen.

1.1.3. Also besteht ein Darlehnsvertrag zwischen Sven und Winfried.

1.2. Winfried könnte seine zum Vertragsschluss führende Willenserklärung wirksam angefochten haben. Dann wäre die Willenserklärung als von Anfang an nichtig anzusehen, § 142 I.

1.2.1. Fraglich ist, ob ein Anfechtungsgrund besteht.

In Betracht kommt eine Anfechtung der Willenserklärung des Winfried (Angebot) gemäß § 123 I wegen widerrechtlicher Drohung.

# Lösung Aufgabe 8




*Drohung ist das Inaussichtstellen eines künftigen Übels bzw. Nachteils, auf dessen Eintritt der Drohende aus Sicht des Bedrohten Einfluss hat. Winfried glaubte, Sven werde ihn anzeigen, wenn er den Vertragsschluss nicht herbeiführe. Die Anzeige präsentiert sich für ihn als Übel, insofern hat Sven gedroht.*

*Außerdem müsste die Drohung widerrechtlich sein. Sie ist widerrechtlich, wenn entweder das eingesetzte Mittel oder der erstrebte Zweck die Mittel-Zweck-Relation widerrechtlich ist.*

*Die Drohung mit einer Anzeige wegen mehrerer Straften (Erschleichen von Leistungen, § 265 a STGB) ist nicht widerrechtlich. Die Widerrechtlichkeit des Mittels schiedet aus.*

*Auch der erstrebte Zweck, die Herbeiführung und des Vertragsschlusses ist allein nicht widerrechtliche.*

*Es könnte aber die Mittel-Zweck-Relation widerrechtlich sein. Sie ist widerrechtlich, wenn keine innere Beziehung zwischen dem eingesetzten Mittel und dem erstrebten Zweck besteht. Zwischen der d-Drohung mit der Anzeige und dem Abschluss des Darlehnsvertrages besteht keinerlei innere Beziehung. Also war die Mittel-Zweck-Relation widerrechtlich. Mithin war die Drohung widerrechtlich.*

***Demnach ist die Anfechtungsmöglichkeit nach § 123 I wegen widerrechtlicher Drohung gegeben. Also besteht ein Anfechtungsgrund.***

# Lösung Aufgabe 8




1.2.2. Der anfechtende müsset die Anfechtung gegenüber dem Anfechtungsgegner erklärt haben, § 143. Winfried hat gegenüber Sven die Anfechtung erklärt.

1.2.3. Zudem hat Winfried **die Anfechtung im Fall des § 123 geltenden Anfechtungsfrist der § 124,** innerhalb eines Jahres nach der Beendigung der Zwangslage erklärt.

1.2.4. Ein Ausschluss der Anfechtung ist nicht ersichtlich.

1.2.5. Da alle Voraussetzungen einer wirksame Anfechtung vorliegen, ist die Willenserklärung des Winfried gemäß§ 142 als von Anfang an nichtig anzusehen. Mithin fehlt es an einer der beiden für einen Vertragsschluss erforderlichen Willenserklärungen, also existiert auch kein Darlehensvertrag. (6 Punkte)

1.3. Demnach ist der Anspruch nicht entstanden.

2. Sven hat keinen Anspruch auf Darlehnsauszahlung gemäß § 488 I 1. (2 Punkte)